

MOHD RAAFIZ BIN MOHAMED ROSLI

LWN.

SITI SARAH BINTI AMRAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0088-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Tidak Diwakili.

Pegum Syarie-Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan kes hadhanah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor bertarikh 26/6/2019 dalam kes Saman No. : 10100-028-0255-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 17/9/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 5/12/2019, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 16/1/2020 dan Afidavit Balasan oleh Pemohon pada 20/2/2020. Hujahan Pemohon difailkan pada 5/10/2020 dan Hujahan Responden difailkan pada 17/9/2020.

[5] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan Notis Rayuan iaitu selepas **59 hari** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada 10/7/2019. Alasan permohonan ini dibuat oleh Pemohon adalah diringkaskan sepertimana berikut -

- i. Pemohon tidak hadir prosiding kes hadhanah kerana tidak dimaklumkan dan Penghakiman Hadhanah hanya diterima oleh Pemohon pada 3/9/2019;
- ii. Tidak berpuashati dengan Penghakiman Hadhanah kerana Pemohon dibenarkan berjumpa dengan anak-anak 2 kali sahaja dan berlaku kesukaran untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut.

[6] Responden di dalam Afidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan menyatakan bahawa Pemohon telah melantik Peguam Syarie mewakili beliau. Pada sesi sebutan pada 11/7/2018, 29/8/2018 dan sesi perbicaraan pada 27/11/2018 dan 3/4/2019, Pemohon gagal menghadirkan diri dan telah menyebabkan Peguam Syariannya menarik diri. Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menyatakan bahawa beliau tidak dapat meneruskan khidmat Peguam kerana kesempitan wang, manakala tindakannya membuat rayuan

disebabkan oleh keputusan Mahkamah yang tidak memihak kepadanya dan kesukaran beliau untuk melawat anak-anaknya.

[7] Setelah kami meneliti Affidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Kenyataan Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Penghakiman Hadhanah itu dan kesukaran untuk melawat anak bukan alasan yang sesuai dan *relevan* bagi kami pertimbangkan perlanjutan tempoh masa ini.

[8] Kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan penghakiman hadhanah tersebut telah melepasi **59 hari** semasa Pemohon memfailkan permohonan ini dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan tersebut difailkan iaitu pada **10/7/2019**.

[9] Walaupun dinyatakan Penghakiman Hadhanah tersebut hanya diterima oleh Pemohon pada 3/9/2019, Pemohon hanya memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini pada 17/9/2002. Kelewatan selama 59 hari dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan difailkan serta tempoh 15 hari diambil untuk memfailkan permohonan ini daripada tarikh penerimaan Penghakiman hadhanah tersebut, hendaklah diimbangi dengan alasan yang dikemukakan itu adalah munasabah dan *relevan*. Justeru itu, kami merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[10] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalan rayuan Pemohon akan berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Responden dan / atau Pemohon, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pemohon ini adalah ditolak.

[11] Memandang Pemohon dan Responden adalah pihak-pihak yang tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie, pada kesempatan ini suka kami ingatkan bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar.

[12] Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Jika wujudnya sebarang permasalahan terhadap pelaksanaan perintah / penghakiman hadhanah tersebut, mana-mana pihak boleh mengambil tindakan untuk mengubah perintah / penghakiman tersebut.

[13] Akhir sekali pesanan daripada kami, hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor